

GRUPO MNGT INCORPORAÇÕES LTDA.

CNPJ 12.345.678/0001-99 — Rio Claro, SP

CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA

Contrato nº CVV-2024-0445

CLÁUSULA 1 — DAS PARTES

VENDEDORA: Grupo MNGT Incorporações Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 12.345.678/0001-99, com sede na Rua das Acácias, 250, Centro, Rio Claro/SP, CEP 13500-010, neste ato representada por seus diretores.

COMPRADOR(A): Ricardo Henrique Oliveira, inscrito(a) no CPF sob nº 234.567.890-66.

CLÁUSULA 2 — DO OBJETO

A VENDEDORA compromete-se a vender ao(à) COMPRADOR(A), que se compromete a comprar, a unidade autônoma descrita a seguir, integrante do empreendimento **Residencial Jardins do Vale**, situado na Rua das Palmeiras, s/n, Jardim Europa, Rio Claro/SP.

Unidade: Apartamento 203, Bloco D — Área privativa: 74,90 m² | Área total: 89,60 m².

Garagem: 1 vaga coberta (vaga 88).

CLÁUSULA 3 — DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

O preço total da unidade é de **R\$ 440.000,00**, a ser pago na seguinte forma:

- a) Entrada:** R\$ 44.000,00 (10%) — parcelado em 24x R\$ 1.833,33, corrigidas pelo INCC-M.
- b) Parcelas durante a obra:** 24 parcelas mensais de R\$ 5.500,00 durante a construção, corrigidas pelo INCC-M.
- c) Saldo no ato das chaves:** R\$ 264.000,00 (60%) — financiado via banco de escolha do comprador.

CLÁUSULA 4 — DO REAJUSTE

As parcelas devidas durante o período de construção serão corrigidas mensalmente pelo índice **INCC-M (FGV)**, aplicado mensalmente sobre todas as parcelas durante a obra, aplicado na data de vencimento de cada parcela. Em caso de extinção do índice, as partes acordam em substituí-lo pelo índice que oficialmente vier a sucedê-lo, ou, na ausência deste, pelo IPCA/IBGE.

CLÁUSULA 5 — DO PRAZO DE ENTREGA

A VENDEDORA se compromete a entregar a unidade no prazo de **30 meses a partir do registro da incorporação (28/03/2023), com tolerância de 180 dias.**

Data prevista de entrega: 28/09/2025.

Data limite (com tolerância): 28/03/2026.

O prazo de tolerância destina-se a absorver eventuais imprevistos de obra, condições climáticas adversas, greve de trabalhadores, falta de materiais ou quaisquer outros eventos de força maior. O prazo de tolerância não se confunde com inadimplência da VENDEDORA.

CLÁUSULA 6 — DAS PENALIDADES POR ATRASO

6.1. **Atraso da VENDEDORA:** Ultrapassado o prazo de tolerância previsto na Cláusula 5, a VENDEDORA pagará ao COMPRADOR(A): 0,5% ao mês sobre o valor já pago após prazo de tolerância; rescisão sem ônus após 60 dias corridos de atraso.

6.2. **Inadimplência do COMPRADOR(A):** O não pagamento de qualquer parcela no prazo estipulado acarretará: 2% sobre o valor em atraso + 0,5% ao mês de juros + correção pelo INCC. O atraso superior a 90 dias confere à VENDEDORA o direito de resolver o contrato extrajudicialmente.

CLÁUSULA 7 — DO DISTRATO

Em caso de rescisão contratual por iniciativa do(a) COMPRADOR(A), aplicar-se-á: **10% sobre o valor total; devolução de 90% dos valores pagos em 30 dias, descontada comissão de corretagem**, nos termos do art. 67-A da Lei 4.591/64, com as alterações introduzidas pela Lei 13.786/2018 (Lei do Distrato).

A devolução dos valores eventualmente devidos ao COMPRADOR(A) ocorrerá em parcela única no prazo de até 180 dias corridos após a formalização do distrato, caso o empreendimento não esteja submetido ao regime de afetação patrimonial, ou em até 30 dias após a revenda da unidade, sob o regime de afetação.

CLÁUSULA 8 — DAS GARANTIAS

A unidade será entregue com as seguintes garantias, a contar da data do auto de conclusão (habite-se):

- **Estrutura e fundações:** 5 anos conforme ABNT NBR 15575.
- **Impermeabilização:** 3 anos.
- **Instalações elétricas e hidráulicas:** 2 anos (elétrica e hidráulica).
- **Acabamentos:** 1 ano (pintura, revestimentos).

As garantias não cobrem danos decorrentes de uso inadequado, falta de manutenção preventiva, reformas realizadas pelo COMPRADOR(A) ou caso fortuito.

CLÁUSULA 9 — DO MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES

A unidade será entregue com os seguintes acabamentos e especificações técnicas:

Piso dos quartos: porcelanato acetinado 60x60cm cor areia. Piso da sala e varanda: porcelanato retificado 60x60cm cor grafite. Piso da cozinha e área de serviço: cerâmica 45x45cm antiderrapante. Banheiros: piso e parede em cerâmica 30x60cm cor branca. Bancada da cozinha: granito amarelo ornamental. Bancada dos banheiros: granito cinza andorinha. Esquadrias: alumínio anodizado cor champagne, vidro temperado 6mm. Forro: gesso em todos os ambientes com moldura. Pintura: látex premium cor branco gelo, rodapé em MDF pintado.

CLÁUSULA 10 — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Este contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus sucessores a qualquer título.

10.2. O registro da incorporação imobiliária encontra-se averbado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Claro/SP.

10.3. Fica eleito o foro da Comarca de Rio Claro/SP para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste instrumento.

Rio Claro/SP, 22/11/2024.

Grupo MNGT Incorporações Ltda. Ricardo Henrique Oliveira

VENDEDORA COMPRADOR(A)